

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale N. 176 del 21/05/2021 COPIA
---	--	--

DETERMINAZIONE N. 17 del 21.05.2021

Oggetto: Liquidazione compensi professionali avv. Giovanni Costa – Ricorso proposto dal Comune di Borgia al Ministero della Giustizia – Commissariato usi civici della Calabria – Catanzaro.

IL DIRIGENTE

Segreteria Generale

Premesso che:

- in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentarivigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presenteatto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 4 del 9 Maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo2020-2022;
- con deliberazione n. 5 del 9 Maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamate:

la deliberazione n. 124 del 25.11.2020, adottata dalla Giunta comunale, con cui si emanava apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore Contenzioso affinché il Comune di Squillace proponesse opposizione al ricorso presentato dal Comune di Borgia al Ministero della Giustizia – Commissariato usi civici della Calabria – Catanzaro, contro il Comune di Squillace , affinché il citato Commissario disponesse un accertamento circa la sussistenza o meno, all'attualità, della demanialità e soggezione ad uso civico delle zone denominate "La Roccelletta" e "La Roccelle", ricadenti in territorio amministrativo del Comune di Borgia, per il tramite di un professionista individuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;

la determinazione n. 27/2020, adottata dal Responsabile del Servizio Contenzioso, con cui, in ossequio alla citata deliberazione giuntale, risulta conferito incarico professionale all'avv. Giovanni Costa, il cui compenso, per mero errore materiale, risulta determinato in complessivi Euro 2.500,00, comprensivo degli accessori di legge, anziché Euro 5.000,00, comprensivo degli accessori di legge;

Considerato che l'avv. Giovanni Costa, ha richiesto il pagamento di un acconto sul compenso complessivo;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui *"la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto"*;

Ritenuto di dover provvedere nel merito, liquidando, ai sensi del richiamato art. 184 del TUEL, nei confronti dell'avv. Giovanni Costa, la somma complessiva di € 2.500,00, al lordo di accessori di legge (CAP 4% + IVA) ed integrando l'impegno di spesa, di cui alla citata determinazione n. 27 del 31.12.2020, di ulteriori Euro 2.500,00, comprensivo degli accessori di legge;

Vista la fattura n. 9 del 04.06.2021 per la somma complessiva di € 2.500,00, al lordo di accessori di legge (cap 4% + IVA), a titolo di acconto per compensi professionali relativi all'opposizione al ricorso proposto dal Comune di Borgia al Ministero della Giustizia – Commissariato usi civici della Calabria – Catanzaro, contro il Comune di Squillace;

Visti :

gli artt. 107, 147 bis e 184 del D.lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.P.R. n.62/2013;

il D.lgs. 33/2013;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

di dare atto di quanto in premessa;

di integrare per le motivazioni sopra esposte e che qui devono intendersi integralmente richiamate e confermate, l'impegno di spesa di cui alla citata determinazione del Responsabile del Servizio contenzioso n. 27 del 31.12.2020, di ulteriori Euro 2.500,00, comprensivo degli accessori di legge;

di liquidare – a titolo di acconto, la somma complessiva di € 2.500,00 compresi accessori, in favore dell'avv. Giovanni Costa, quale compenso professionale relativo all'opposizione del Comune di Squillace contro il ricorso proposto dal Comune di Borgia al Ministero della Giustizia – Commissariato Usi Civici della Calabria - Catanzaro;

di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, su conto corrente intestato al medesimo professionista, con IBAN: ...OMISSIS..., come da fattura n. -----;

di dare atto che la spesa trova imputazione sul Cap. 57 gestione residui;

di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per l'ordinazione dei pagamenti;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo

IL DIRIGENTE

F.to avv. Giuseppina Ferrucci

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

\ Bilancio esercizio:

Impegno:

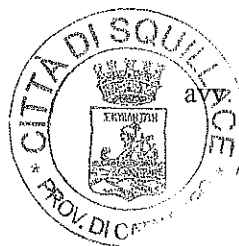
Intervento:

Squillace,

Il Responsabile del Settore
f.to **Rag. Vincenzo Iozzo**

E' copia conforme all'originale

09 GIU 2021



IL DIRIGENTE

avv. Giuseppina Ferrucci